

第 50 問

暴力団員である甲は、最近警察の取締りが厳しくなってきたことで収入が減り、生活に苦しむようになってきたため、所属する組への上納金が納められない状態にあった。そこで、国から生活保護費を不正に受給しようと企み、自己の生活状態について虚偽の申告をなして、生活保護費を不正に受給した。

しかし、受給額が思いのほか少なかったため、甲は不満に思っていたところ、羽振りがよかった数年前に A に対して 300 万円を貸していたことを思い出した。そこで、甲は A のもとを訪れて返済を要求したが、A は素直に応じなかったため、「恩を忘れたのか。今すぐに返さないと東京湾で魚のエサになるぞ。」と脅し、これにより畏怖した A は 300 万円を返済した。

以上の事例における甲の罪責について論ぜよ。ただし、特別法は考慮しなくてよい。

第1 国に対する詐欺罪について

甲が生活保護費を不正に受給した点について、詐欺罪（246 I）の成否が問題となる（**論点** 国家的法益と詐欺～一般論）。

総合 220 頁 論証 100 頁

この点については、国家に向けられた詐欺的行為が詐欺罪を構成するか否かが問題となるが、判例は、その点故に同罪が成立しないとはしておらず、個別具体的な事案に応じて同罪の成否を判断している。具体的には、概ね、詐欺罪の成立を排斥するような特別法がある場合、単なる証明書類の不正取得の場合には、詐欺罪の成立が否定され、それ以外の場合には、詐欺罪の成立が肯定されている。本問のような生活保護費の不正受給については、詐欺罪が成立すると解されている（東京高判昭49.12.3等）。

なお、学説は、上記のような判例の結論を概ね支持しているが、その理論構成は多様である。

第2 Aに対する恐喝罪について

甲は、Aから300万円を喝取していることから、恐喝罪（249 I）の成否が問題となる。

もっとも、甲は、Aに対して300万円の貸金債権を有していることから、いわゆる権利行使と恐喝の問題が生じる（**論点** 権利行使と恐喝  司H19R2）。

総合 237 頁 論証 110 頁

この点について、判例は、3万円の債権を有している者が6万円を喝取した事案について、「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り、何等違法の問題を生じないけれども、右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪の成立することがあるものと解するを相当とする」と判示した（最判昭30.10.14【百選Ⅱ61】）。この判例は、金銭債権の行使であっても被害者を畏怖させて財物を交付させている限り、恐喝罪の構成要件該当性が肯定されるが、権利の範囲内で、しかも、その方法が社会通念上忍容すべきものであれば、違法性が阻却されるという判断枠組みをとるものと理解されている。

判例の立場に立てば、甲が用いた脅迫的言辞の内容からして、「社会通念上一般に忍容すべきもの」とは言い難いだろう。

したがって、甲には、恐喝罪が成立する。

なお、本問では問題とならないが、前掲最判昭30.10.14【百選Ⅱ61】は6万円全体について恐喝罪が成立すると解している。

答案構成

第 1 国に対する詐欺罪について

1 詐欺罪（246 I）の成否

↓

2 国に対する詐欺罪の成否

↓

肯定説

↓

詐欺罪の要件検討

↓

3 甲には詐欺罪が成立する

第 2 A に対する恐喝罪について

1 恐喝罪（249 I）の成否

↓

2 権利行使と恐喝

↓

恐喝罪説

↓

3 あてはめ

↓

4 甲には恐喝罪が成立する

第 3 罪数について

甲には、国に対する詐欺罪、A に対する恐喝罪が成立し、これらの罪は併合罪（45前段）となる

第1 国に対する詐欺罪について

1 甲は、国から生活保護費を得るため、自己の生活状態について虚偽の申告をなして、生活保護費を不正に受給している。かかる行為につき、甲に詐欺罪（246条1項）の成立が考えられる。

2 この点について、詐欺罪はもともと個人的法益としての財産的利益に対する罪であることから、そもそも国家に向けられた詐欺的行為は詐欺罪を構成しないとする立場もある。

しかし、詐欺罪の保護法益たる財産権は、当然、国家が主体である場合も含むのであり、たまたま国が被害者だからといって不成立とする理由はない。

そこで、財物交付の具体的目的、財物の内容・性質、当該財物・利益の交付を保護する特別法の存否などの事情に着目しつつ、個別具体的に詐欺罪の成否を決すべきである。

本問は、特別法によって詐欺罪の適用が排除されるという場合ではない。そして、甲に対する生活保護費相当額について実際に国に財産的損害が発生しているのであるから、甲は、交付の判断の基礎となる重要な事項について偽ることで国を「欺いて」錯誤に陥れ、甲に生活保護費を給付するという処分行為をさせて、「財物を交付させ」ている。

したがって、甲の上記行為は、国家に対する詐欺罪が成立すると解すべきである。

3 以上から、甲には詐欺罪が成立する。

第2 Aに対する恐喝罪について

1

1 甲は、Aを脅して畏怖させた上で金銭を交付させているから、「人を恐喝して財物を交付させた」ものとして、恐喝罪（249条1項）が成立する可能性がある。

2 もっとも、甲が交付させた300万円は甲がAに貸し付けていたものであり、Aに損害は発生していないものとも考えられる。損害が発生していないのであれば、財産犯たる恐喝罪は成立しないこととなる。

しかし、任意に債務を返済することと脅されて債務を履行することとの経済的意味は同値ではない。恐喝罪は個別財産に対する罪であるから、脅されて債務の履行を強制された場合には、財産的損害は認められるというべきである。

以上から、権利を実行する手段として恐喝行為を行った場合も恐喝罪が成立する。

ただし、権利行使の手段として恐喝行為を用いた場合も、権利の範囲内にあり、その方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる場合には、違法性が阻却されるというべきである。

3 本問では、甲が返済を要求した額は、本来の債権額の範囲内である。

しかし、甲は返済を要求する際に、命を奪うことを連想させるような脅迫的言辞を使っており、そのような手段は、権利行使の方法として社会通念上一般に認容すべきものとはいえない。

したがって、甲の行為は違法性を阻却されるものではなく、原則どおり恐喝罪が成立する。

4 以上から、甲には恐喝罪が成立する。

2

第3 罪数について

甲には、国に対する詐欺罪、A に対する恐喝罪が成立し、これらの罪は併合罪（45条前段）となる。

以 上

3

4